

기후에너지환경부 국유재산 관리 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「국유재산법」 제28조, 제29조에 따른 행정재산 관리사무의 위임·위탁에 관한 사항 및 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제38조제5항, 제52조의2제2항에 따라 위임·위탁된 재산의 범위와 관리에 필요한 사항을 정하는데 목적이 있다.

제2조(용어의 정의) ① "직할 관리재산"이란 기후에너지환경부에서 직접 관리하는 재산과 유역(지방)환경청 등 소속기관이 취득하였거나 관리하는 다음 각 호의 재산을 말한다.

1. 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」(이하 "위임규정"이라 한다) 제38조제5항제1호에 따라 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치시장·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)가 관리하도록 지정한 이외의 재산
2. 「국유재산법」(이하 "법"이라 한다) 제28조제4항에 따라 관리사무를 따로 정한 재산
3. 위임규정 및 「댐·건설관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」(이하 "댐건설관리법 시행령"이라 한다)에 따라 한국수자원공사가 위탁관리하도록 지정한 이외의 재산

② "시·도 관리재산"이란 위임규정 제38조제5항제1호에 따라 시·도지사에게 위임된 다음 각 호의 재산을 말한다. 다만, 특별회계 재산 등

관리기관이 따로 있는 경우는 제외한다.

1. 현재 또는 종래의 지목이 구거·하천·유지·제방인 재산
2. 사실상 공공용 구거 등(배수목적)으로 이용하고 있거나, 토지형상 등으로 미루어 종래에 공공용 구거 등으로 이용된 것으로 인정되는 국유재산

3. 소유자 없는 부동산 또는 관리청이 지정되지 않은 재산을 사용하기 위하여 지방자치단체에서 **기후에너지환경부**로 권리보전한 재산

③ "한국수자원공사 관리재산"이란 위임규정 제52조의2제2항 및 댐건설관리법 시행령 제48조의2제1항에 따라 한국수자원공사 사장에게 행정권한이 위탁된 댐·수도와 관련된 다음 각 호의 재산을 말한다.

1. 한국수자원공사가 **기후에너지환경부** 명의로 취득한 재산
2. 기존의 시설에 연계되어 무상귀속, 기부채납 등으로 **기후에너지환경부** 명의로 취득한 재산
3. 용도폐지되어 관리청이 처분하도록 지정된 재산
4. 법령이나 출자 등에 따라 한국수자원공사가 관리하도록 규정된 재산

5. 그 밖에 **기후에너지환경부장관**이 댐·수도와 관련하여 지정한 재산

④ "관리기관"이란 **기후에너지환경부**로 등기된 국유재산의 취득·운영과 유지·보존을 위한 모든 행위를 수행하는 기관을 말한다.

⑤ "총괄청"이란 기획재정부장관을 말한다.

⑥ "관리청"이란 「국가재정법」 제6조에 의한 각 중앙관서의 장을 말

한다.

⑦ "하천관리청"이란 하천에 관한 계획의 수립과 하천의 지정·사용 및 보전 등을 하는 **기후에너지환경부장관**, 시·도지사를 말한다.

제3조(적용범위) 본 규정은 "국(**기후에너지환경부**)"로 등기된 국유재산 및 「하천법」에 따라 국가가 소유하고 있는 하천에 한하여 적용하며, 특별회계 재산 등을 관리하기 위하여 따로 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.

제4조(보고절차 등) ① 국유재산종합계획이나 결산 등 업무는 재산관리관이 분임재산관리관으로부터 자료를 취합하여 관리청에 제출하여야 한다.

② 분임재산관리관 소관업무에 대한 진정이나 질의 등 민원은 재산관리관이 처리함을 원칙으로 한다.

제2장 관리사무의 위임·위탁

제5조(관리사무의 위임) ① 본부 운영지원과장 및 직제상 1차 소속기관(국립환경과학원장, 유역(지방)환경청장, 책임운영기관장 등)은 소관 국유재산에 대하여 법 제28조에 따른 재산관리관이 되며, 직제상 2차 소속기관(물환경연구소장 등)은 직할 관리재산에 대한 분임재산관리관이 된다. 다만, 직할 관리재산 중 타 소속기관 소관에 속하지 않는 재산은 관할구역의 유역(지방)환경청 소관재산으로 본다.

② 시·도지사는 시·도 관리재산에 대한 재산관리관이 되며, 시장·

군수·구청장(이하 "시·군·구청장"이라 한다)은 분임재산관리관이 된다.

③ 국유재산관련 회계가 신설·폐지된 경우에는 동 회계의 재산관리관과 분임재산관리관이 임명 또는 임면된 것으로 본다.

제6조(위임사무의 범위) ① 제5조에 따른 재산관리관 또는 분임재산관리관은 위임규정 제38조제5항제2호의 각 목에 따른 재산의 관리업무를 담당하며, 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 공익목적에 맞게 위임재산을 유지·보수·관리하여야 한다.

② 제5조에 따른 분임재산관리관은 소관 재산에 대하여 재산관리관과 동일한 업무범위를 수행하되, 재산권·관리권의 변경을 수반하는 행정처분·결정은 재산관리관에게 요청하여야 한다. 다만, 따로 권한을 재위임하는 경우는 그에 따른다.

제7조(관리사무의 위탁) ① 위임규정에 따라 위탁된 권한을 효율적으로 집행하고 재산관리를 원활히 하기 위하여 법 제29조에 따라 산하기관, 민간업체에 국유재산관리를 위탁할 수 있다.

② 위탁기간은 이 규정 시행일로부터 5년간 위탁계약이 체결된 것으로 보며, 특별한 사정이 없는 한 만료일로부터 5년씩 연장된 것으로 본다.

③ 새로 취득하는 재산은 취득과 동시에 관리위탁이 된 것으로 본다.

④ 위탁관리에 소요되는 비용은 점·사용료, 변상금 등 수입금으로 충당하되, 수입을 초과하는 비용이 발생한 경우에는 [기후에너지환경부](#)

의 예산형편에 따라 그 차액의 지급을 유보할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제4항 이외의 위탁업무는 법 제29조제3항, 위임규정, 댐 건설관리법 시행령에서 정한 기준에 따르되, 위탁자와 수탁자간에 합의하여 위탁재산 관리방법을 정할 수 있다.

제8조(위탁사무의 범위) 제7조에 따른 수탁자는 위임규정에 따른 관리·처분업무와 관리전환 사전협의 등 재산관리에 필요한 업무를 담당하며, 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 공익목적에 맞게 위탁재산을 유지·보수·관리하여야 한다.

제9조(합병·겸용재산의 관리) ① 하천정비사업 등으로 인하여 재산관리기관 간의 재산이 합병된 때에는 지분면적이 많은 기관이 관리함을 원칙으로 하되 상호 협의하여 결정하여야 한다.

② "시·도 관리재산"이 분할되지 않아 "직할관리 재산"과 겸용되는 경우에는 합리적인 경계선이 있는 것으로 간주하고 재산관리가 각각 위임된 것으로 보되, 권리보전조치 등 대표업무는 시·도지사가 행한다.

제10조(관리기관간 재산의 이관) ① 국유재산을 위임·위탁관리하는 기관 간에 재산교환, 사용 등이 필요한 경우에는 상호 협의하여 재산을 인계·인수하고 소관재산으로 관리할 수 있다.

② 제1항에 따라 인계·인수된 재산은 종전의 재산용도는 상실되고 인수기관의 재산용도로 전환된 것으로 본다.

③ 관리기관 간에 재산사용이 경합된 경우에는 국가, 지방자치단체,

공공단체의 순서에 따라 결정함을 원칙으로 한다.

④ 위임·위탁된 재산을 일괄하여 관리·처분하는 것이 효율적이거나 민원처리에 유리하다고 판단될 때에는 제1항에 따라 소관재산에 편입시켜 일괄 관리할 수 있다.

제11조(관리기관 간 분쟁조정) 위임·위탁한 재산의 소관이 불분명하거나, 기관 간에 재산이관 협의가 성립되지 않은 경우에는 **기후에너지환경부장관에게** 중재를 신청할 수 있으며, **기후에너지환경부장관**이 지정한 자가 재산을 관리·처분한다.

제12조(폐천부지의 관리) ① 「하천법」에 따라 하천구역에서 제외된 폐천부지는 시·도 관리재산으로 관리한다. 다만, 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제3조제1항제1호에 따른 댐 및 관리자가 따로 지정된 경우에는 그러하지 아니하다.

② 하천관리청은 하천구역에서 제외된 하천부지가 발생한 경우에는 「하천법 시행규칙」 제39조에 따라 폐천부지 관리계획을 작성하여 고시하고 시·도 관리재산 관리기관에서 관리하도록 인계하여야 하며, 인수한 기관은 법 제14조에 따라 등기하여야 한다. 이 경우 등기는 하천등기가 말소된 경우에 한 한다.

③ 「하천법」 제84조제2항에 따라 치수 및 하천환경 보전 등을 위하여 활용하기로 결정한 토지는 하천관리청이 유지·보수를 하거나 관리비용을 부담하여야 하며, 그 밖의 폐천부지는 폐천부지가 고시된 때로부터 5년간 행정재산으로 관리할 수 있고, 같은 기간 내에 교환·양

여 등 처분이 되지 않은 재산은 하천관리청의 협의를 거쳐 용도폐지하고 총괄청에 인계하여야 한다.

④ 하천관리청은 매년 1회 이상 폐천부지의 실태를 조사하여야 하며, 별지 서식의 폐천부지 관리대장을 작성하여 비치하여야 한다.

⑤ 하천관리청이 「하천법」 제85조에 따른 폐천부지의 교환 및 양여를 하거나 국유재산 관리기관이 법 제30조에 따른 사용허가를 할 때에는 하천관리청과 관리기관이 협의하여야 한다.

⑥ 하천점용허가 기간 중에 폐천부지가 된 경우에는 피허가자의 사용허가 신청을 받아 하천점용허가 잔여기간에 한하여 국유재산 사용수익허가로 전환되도록 하거나, 새로이 사용수익허가를 하여야 한다.

제3장 국유재산의 취득

제13조(기부채납의 제한) ① 지방자치단체에서 직접 관리할 하천, 구거 등의 공공시설·대체시설은 국가([기후에너지환경부](#))로 기부채납하여서는 아니 된다. 다만, 법 제55조제1항제3호에 따라 양여예정인 경우는 예외로 한다.

② 제1항 단서규정에 따른 기부채납 재산은 그 시설을 직접 관리할 자의 동의가 있어야 한다.

제14조(관리전환 취득의 제한) 지방자치단체에서 사용하기 위하여 일반재산 등을 [기후에너지환경부](#)로 관리전환하여서는 아니된다. 다만, 이미 공공시설로 사용중인 재산으로서 타 관리청과의 재산정리를 위

하여 관리전환하는 경우는 제외한다.

제15조(잔여지 등의 관리) ① 사업시행자는 공익사업에 직접 사용되지 않는 잔여지나 간접보상지를 취득한 경우 관련증빙서류를 첨부하여 따로 보관하여야 하며, 매년 말과 사업완료시에 재산관리기관이나 부서에 인계하여야 한다. 다만, 재산 관리·처분이 필요한 경우에는 수시로 인계 할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 사업시행자는 필요한 경우 잔여지나 간접보상지를 **기후에너지환경부장관**의 승인을 받아 관리할 수 있다.

③ 인계받은 재산관리부서는 재산조사를 실시하여 당해사업에 재편입될 소지, 환매권의 소멸여부, 장래 활용가능 여부를 검토하여야 하며, 보유하여야할 이유가 명백한 경우를 제외하고는 용도폐지하여 총괄청에 인계하여야 한다. 다만, 법 제8조제3항에 따른 특별회계 재산은 직접 관리·처분하여야 한다.

④ 시·도지사, 시·군·구청장, 민자사업자 등이 위임·위탁을 받아 **기후에너지환경부** 명의로 취득하는 재산 중 관리할 권한이 없는 잔여지 등에 대하여는 제1항에 따라 유역(지방)환경청 등의 재산관리기관에 인계되도록 하여야 한다.

제16조(중복보상의 방지) ① 이미 공공용지로 사용중이거나 다른 사업이 시행된 구간의 미지급용지 등 사유재산을 취득하는 경우에는 제29조에 따른 전산자료에서 보상여부를 확인하고, 불명확한 경우에는 관련기관에 보상여부를 확인하여야 한다.

② 제1항에 따라 확인을 의뢰받은 기관은 보상여부를 10일 이내에 회신하여야 한다.

제17조(토지의 지목변경) 손실보상으로 취득한 하천, 유지 등의 공공용 재산은 사업준공과 동시에 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」의 절차에 따라 지목변경을 신청하여야 하며, 지적공부상 지목과 현실이 상이하거나 토지의 사용목적 변경으로 지목변경 사유가 발생한 때에도 즉시 지목이 변경되도록 조치하여야 한다.

제4장 사용허가 및 대부

제18조(조건부 사용허가) ① 행정재산은 다음 각 호의 경우에 원상회복이나 시설물포기를 조건으로 하여 사용허가 할 수 있다.

1. 「민법」 제218조에 따른 수도 등 시설권이 인정되는 경우로서 상하수도 등을 설치하기 위한 최소한의 범위
2. 「민법」 제219조에 따른 주위토지통행권이 인정되는 경우로서 통행로 제공을 위한 최소한의 범위
3. 존속기간이 영구하다고 인정되는 구거부지 등에 설치하는 지상·지하 시설물로서, 재산관리에 지장이 없고 국유재산을 사용하지 않고는 시설물 설치가 심히 곤란한 경우

② 통행로 등 다수인이 사용할 수 있는 목적으로 사용허가 할 경우에는 향후 제3자도 공동사용이 가능하도록 허가변경, 철회 등의 허가조건을 첨부하여 독점사용으로 인한 분쟁이 없도록 하여야 한다.

제19조(점·사용허가기준의 준용) 국유재산상에 시설물 등을 설치하는 허가기준이나 사용료 산정기준이 없는 경우에는 「하천법」에 따른 하천점용허가 등 타 법령의 기준을 준용하여 허가할 수 있다.

제20조(불법시설물의 철거) 국유재산상에 고의성이 없이 설치된 불법 시설물은 다음 각 호의 경우에 철거하지 아니할 수 있다.

1. 수의계약으로 사용허가·대부가 가능하고 영구시설물이 아닌 경우
2. 시설물 관계자에게 수의매각·양여가 가능한 토지로서 처분예정인 경우
3. 국유재산보호에 시급하지 않고 공익을 저해하지 않는 시설물로서 철거시에 재산상 손실이 커서 철거를 유보한 경우

제21조(하천 등 원상복구) ① 사실상 공공 기능을 상실한 구거·하천 등은 특정인을 위하여 공공용재산으로 제공하여서는 아니된다. 다만, 공공성이 인정되거나 공익을 위하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서규정에 따라 원상복구를 하고자 할 때에는 이해관계인의 재산피해가 최소화되도록 교환중재 등 노력을 하여야 한다.

제5장 용도폐지

제22조(용도폐지) ① 행정재산이 사실상 공용 또는 공공용으로 사용할 필요가 없게 된 때에는 재산관리권자는 다음 각 호의 사항을 고려하여 행정재산의 용도를 폐지하여야 한다.

1. 행정목적이 상실되었는지 여부 및 장래 다른 행정목적으로 활용가

능 여부

2. 공공용재산 사용과 직접적인 이해관계가 있는 자의 권리를 침해 할
소지 등 민원유발 요인이 있는지 여부
3. 다른 국가행정 목적으로 사용될 소지 및 관리전환 가능 여부
4. 기존 구거의 용도폐지에 따른 유수소통의 지장 여부 및 대체구거
(홍수시 유수소통을 기준)의 필요 여부

② 국유재산을 분할하여 용도폐지할 경우에는 「건축법」 제57조제1항에 따라 대지 최소면적에 미달되게 분할할 수 없다. 다만, 인접토지와 합병하여 기존 토지 면적을 보다 넓게 확보하기 위한 때에는 그러하지 아니하다.

제23조(이해관계인 협의) ① 제22조에 따른 용도폐지로 인하여 이용자의 불편이 예상되는 경우에는 이해관계인의 의견을 참작하되, 맹지발생 등 직접적인 재산권 침해 등이 발생하는 경우에만 이해관계인의 동의를 구하여야 한다.

② 용도폐지하고자 하는 재산이 타 부처에서 필요로 하는 경우에는 우선 관리전환하여야 한다.

제24조(용도폐지 구비서류) 행정재산을 용도폐지하고자 할 때에는 다음 각 호의 서류를 구비·보관하여야 한다.

1. 행정목적이 상실되었음을 입증하는 문서, 민원서류, 현황사진, 현지조사보고서 등 자료
2. 지적도(지적분할한 경우는 분할 후 지적도) 및 토지대장

3. 구거의 경우 지적도에 인근 지형지물을 개략 표시한 현황도
4. 등기부등본(총괄청에 인계한 후에는 관리청이 변경된 등기부까지 확인, 보관)

제25조(무단점유재산의 용도폐지) 용도폐지하고자 하는 재산이 무단점유되고 있는 경우에는 총괄청과의 인계협의 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 변상금을 징수한 후에 용도폐지하여야 한다.

제6장 관리처분

제26조(손실보상 처분협의) ① 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 국유재산 손실보상 협의요청을 받은 때에는 행정재산의 용도폐지로 인한 민원발생소지와 대체시설여부를 검토한 후에 협의에 응하여야 한다.

② 대체시설 설치가 필요한 경우에는 이행을 확약 받고 사용허가 조치를 하여 협의불응으로 인한 토지수용이 되지 않도록 하여야 한다.

제27조(양여재산의 지적분할) ① 대체시설의 제공 등으로 용도폐지되는 재산 중 일부분을 양여하는 경우에 잔여재산이 양여대상자와 수의계약대상이 되는 경우에는 지분으로 양여할 수 있다.

② 잔여재산이 매각대상이 아니거나 공개경쟁입찰로 매각하여야 하는 경우에는 잔여재산의 효용이 감소되지 않도록 경계를 정하여 감정평가하고 지적분할하여 양여하여야 한다.

제28조(무상귀속 등 협의) ① 국유재산법 이외의 다른 법률에 따른 공

공시설의 무상귀속 협의시에는 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 무상귀속·무상양여를 규정한 법령
2. 사업시행자 및 사업인가권자
3. 사업개요 및 평면도 등 사업계획
4. 지적도(사업구역 및 공공시설을 표시)
5. 무상귀속토지 조서(지적분할이 필요한 경우에는 예정면적)
6. 대체시설을 설치하는 경우에 대체시설을 관리할 자의 의견
7. 기존의 공공시설임을 입증하는 현황조사서 및 현황사진
8. 사업이 인가된 경우에 인가문서 사본
9. 사업이 준공된 경우에 준공통지서

② 새로이 설치하는 공공시설 중 국가가 소유권을 취득하는 것이 바람직한 하천, 수도 등 시설이나 동 시설과 기능이 겸용되는 공공시설의 토지는 국가에 우선 귀속되도록 협의하여야 한다.

③ 불가피한 사유로 사업인가시에 무상귀속 협의를 하지 못하여 사업변경인가시에 무상귀속 협의를 하는 경우에는 공공시설이었음을 명백히 입증할 수 있는 근거자료를 구비하여야 한다.

④ 사실상 공공용으로 사용되지 않는 재산의 전부 또는 일부가 있을 때에는 지체없이 전체 또는 지분을 용도폐지하여 무상귀속되는 일이 없도록 하고, 용도폐지한 재산은 사업시행에 지장이 없도록 신속히 총괄청에 인계하거나 매각(특별회계 등 관리청이 처분가능한 경우에 한함)하여야 한다.

제28조의2(사전협의) 재산관리관 및 분임재산관리관은 소관 국유재산에 대하여 사용승인·관리전환·매각·교환·양여하려는 경우, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 관련 정책의 수립·총괄 등을 주관하는 본부 내 담당부서와 사전협의 하여야 한다.

1. 국유재산법령 등에 따라 감사원 보고 또는 총괄청의 승인(협의)이 필요한 경우
2. 장래의 행정수요 등 관련 정책적 검토가 필요하다고 판단되는 경우

제7장 대장관리 등

제29조(취득재산의 전산관리) ① **기후에너지환경부장관**은 국유재산관리시스템을 운영하여 관리기관간에 국유재산 관리정보를 공유하도록 조치하여야 한다.

② 손실보상, 미지급용지보상 등을 통해 **기후에너지환경부** 명의로 재산을 취득한 시·도지사, 시·군·구청장, 산하기관, 소속기관 등 모든 기관은 취득원인, 취득금액, 취득일 등을 디지털예산회계시스템(d-Brian) 국유재산대장(이하 "국유재산대장"이라 한다)에 즉시 입력하여 관리하여야 한다.

제30조(재검토기한) **기후에너지환경부장관**은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

